رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٤٥٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٧هـ

## الموضوعات

**خدمة مدنية - حقوق وظيفية - تذاكر سفر - التكليف خارج مقر الوظيفة - التعويض النقدي عن تذاكر السفر.**

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل إركاب جراء تكليفه خارج مقره الوظيفي - تضمن النظام جواز صرف قيمة تذاكر السفر بدلاً من تأمينها عينياً للموظف - الثابت قيام المدعى عليها بتكليف المدعي خارج مقره الوظيفي؛ مما يستحق معه للبدل محل المطالبة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي.

## مستند الحكم

- المادة (٤٣) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

## الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى تلخصت بأنه يعمل لدى المدعى عليها بالمرتبة السادسة، وأنه يطلب إلزام المدعى

عليها بأن تصرف بدل إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية، لقاء تكليفه بالانتقال إلى سجون الحدود الشمالية خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٥هـ، وإلى سجون تبوك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ، للقيام بإنهاء إجراءات المعاملات المشمولة بنظام الاتصالات الإدارية لدى المدعى عليها. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها وطلب الجواب منه، قدم مذكرة جوابية تضمنت: أن ما يتعلق بتعويض الأفراد عن قيمة بدل التذاكر يتم في حال تم الارتباط من قبل الجهة المختصة بإدارة التميز المؤسسي، وفي حال عدم الارتباط فلا يتم التعويض عن قيمة التذاكر، ويتم إصدار أمر إركاب حكومي للأفراد المنتدبين بمهام رسمية، بناء على التعليمات المبلغة لنا من قبل الجهة المختصة بإدارة التميز المؤسسي، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وباطلاع المدعي على إجابة المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية تضمنت: أنه تم أداء المهمة على الوسيلة الخاصة وفقاً للإقرارات المرفقة حيث صدر بناءً على ذلك القرار الإداري رقم (٥٤٨١٤١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ، المتضمن صرف الانتداب مع تعويض بدل التذاكر، وأنه بالرفع للجهة المختصة بطلب الارتباط بالمبلغ تعذّر ذلك من قبلهم، ولكون أنه لا جدوى من تأمين التذاكر بعد انتهاء المهمة، كذلك ما ورد بالقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية بأن الغنم بالغرم، وأن الأجر مقابل العمل، وبناءً على المادة (٤٣) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، مؤكداً على طلبه باستحقاق البدل.

ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

## الأسباب

بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تصرف بدل إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية لقاء تكليفه بالانتقال إلى سجون الحدود الشمالية خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٥هـ، وإلى سجون تبوك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ؛ فإن المحكمة الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى بناءً على المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدعوى مشمولة بالولاية المكانية لهذه المحكمة وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن الحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ بتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ، وتظلم للمدعى عليها دون جدوى، ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم -المشار إليه آنفاً- نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر

سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"؛ وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلاً. ومن الناحية الموضوعية، فإن المادة (٤٣) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرّة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ نصت على أنه: "يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية"، وبما أن الثابت أنه قد تم تكليف المدعي بموجب أمر التكليف رقم (٥٤٥٩٧٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ الصادر من مساعد مدير عام السجون للموارد البشرية، وموافقة مدير عام السجون على التكليف، ثم صدر قرار مساعد مدير عام السجون للموارد البشرية رقم (٥٤٨١٤١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ المتضمن: "أن المدعي قد قام بالمهمة المكلف بها، وعليه: ١-يعتمد صرف استحقاق المدعي من بدل الانتداب لقاء انتدابه إلى سجون منطقة الحدود الشمالية وسجون منطقة تبوك مع صرف بدل التنقلات اليومية، وتعويضه عن بدل الإركاب بالدرجة السياحية"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لبدل إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية؛ لقاء تكليفه بالانتقال إلى سجون

الحدود الشمالية خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٥هـ، وإلى سجون تبوك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ، وبه تحكم.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للسجون بأن تصرف لـ (...) بدل إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية لقاء تكليفه بالانتقال إلى سجون الحدود الشمالية خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٥هـ، وإلى سجون تبوك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**